主題精選：租賃契約 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 耕地租佃(用)v.s.農業用地租賃
發布日期: 2023-10-17
內文
各位同學好
因近日有同學問到有關耕地之法規適用問題，茲說明如下
有關「耕地出租」，於89年1月28日「農業發展條例」施行生效後，已排除過往耕地三七五減租
條例之適用，也排除部分土地法、民法、平均地權條例之規定，回歸耕地出租一般租賃關係
（稱為「農業用地租賃」），強調私法自治、契約自由，以促進農業經營發展。
89年後農業發展條例之農業用地租賃規定：
1. 租期、租金及支付方式自由訂定
2. 租期逾一年未訂立書面，不會變成不定期
3. 定期租賃於期限屆滿時當然消滅，不會轉換成不定期
4. 得約定期限屆滿前提前終止，但應提前通知
5. 不定期限租約可，並得隨時終止，但應提前通知
6. 收回耕地，出租人不需依法補償承租人
因此，看到有關農地出租的題目，要優先判斷其簽約日期是在89年1月28日前或後，所適用法
規將有所不同！
相關規定：
• (一) 租賃契約適用
1. 本條例中華民國89年1月4日修正施行後所訂立之農業用地租賃契約，應依本條例之規定，
不適用耕地三七五減租條例之規定。本條例未規定者，適用土地法、民法及其他有關法律
之規定。

2. 本條例中華民國89年1月4日修正施行前已依耕地三七五減租條例，或已依土地法及其他法
律之規定訂定租約者，除出租人及承租人另有約定者外，其權利義務關係、租約之續約、
修正及終止，悉依該法律之規定。
3. 本條例中華民國89年1月4日修正施行前所訂立之委託經營書面契約，不適用耕地三七五減
租條例之規定；在契約存續期間，其權利義務關係，依其約定；未約定之部分，適用本條
例之規定。(農發§20)
• (二) 租賃之租期、租金及支付方式
1. 本條例中華民國89年1月4日修正施行後所訂立之農業用地租賃契約之租期、租金及支付方
式，由出租人與承租人約定之，不受土§110、112之限制。租期逾一年未訂立書面契約者，
不適用民§422之規定。
• T. ABLE_PLACEHOLDER_1
1. 前項農業用地租賃約定有期限者，其租賃關係於期限屆滿時消滅，不適用民法§451及土
§109、§114之規定；當事人另有約定於期限屆滿前得終止租約者，租賃關係於終止時消
滅，其終止應於六個月前通知他方當事人；約定期限未達六個月者，應於十五日前通知。
• T. ABLE_PLACEHOLDER_2
1. 農業用地租賃未定期限者，雙方得隨時終止租約。但應於六個月前通知對方。(農發§21)
• (三) 租賃關係終止之處理
本條例中華民國89年1月4日修正施行後所訂立之農業用地租賃契約，其租賃關係終止，由出租
人收回其農業用地時，不適用平§11、§63、§77、農重§29有關由出租人給付承租人補償金之規
定。(農發§22)
• T. ABLE_PLACEHOLDER_3
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 租賃契約
發布日期: 2018-07-26
內文
考不動產經紀人的同學要注意囉~
租賃住宅市場發展及管理條例自6月27日施行，很有可能是會在今年考試入題。今天專欄特別
提醒，是有關內政部最新訂定的「住宅租賃契約應約定及不得約定事項」（107年6月27日生
效），茲整理架構內容，以及提醒要背的重點如下：
壹、應約定事項
• 一、租賃標的
1. (一)租賃住宅標示
2. (二)租賃範圍
• 二、租賃期間
• 三、租金約定及支付
• 四、押金約定及返還
• 五、租賃期間相關費用之支付
• 六、稅費負擔之約定
• 七、使用租賃住宅之限制（注意！）
1. 出租人是否承租人將本租賃標的之全部或一部分轉租、出借或以其他方式供他人使用，或
將租賃權轉讓於他人。應出具同意書載明同意轉租之範圍、期間及得終止本契約之事由，
供承租人轉租時向次承租人提示。
• 八、修繕
• 九、室內裝修
1. 租賃住宅有室內裝修之必要，承租人應經出租人同意，始得依相關法令自行裝修，且不得
損害原有建築之結構安全。
• 十、出租人之義務及責任（注意！）

1. (一)出示有權出租之證件及身分證明文件
2. (二)合於所約定居住使用之租賃住宅交付；於租賃期間保持其合於居住使用之狀態
3. (三)說明租賃住宅由出租人負責修繕項目及範圍，並提供有修繕必要時之聯絡方式。
• 十一、承租人之義務及責任（注意！）
1. (一)出示身分證明文件
2. (二)善良管理人之注意義務
3. (三)負損害賠償責任
4. (四)同意轉租者，應於簽訂轉租契約後三十日內，以書面將轉租範圍、期間、次承租人之
姓名及通訊住址等相關資料通知出租人
• 十二、租賃住宅部分滅失
• 十三、提前終止租約之約定（注意！）
1. 得約定提前終止，但需先行通知。未先通知而逕予終止應賠償他方最高不得超過一個月租
金額之違約金。
• 十四、租賃住宅之返還
• 十五、租賃住宅所有權之讓與
1. 買賣不破租賃
• 十六、出租人提前終止租約（背！）
1. (一)出租人為重新建築而必要收回。
2. (二)承租人遲付租金之總額達二個月之金額，並經出租人定相當期限催告，仍不為支付。
3. (三)承租人積欠管理費或其他應負擔之費用達相當二個月之租金額，經出租人定相當期限
催告，仍不為支付。
4. (四)承租人違反第七點第二項規定而違法使用、存放有爆炸性或易燃性物品，經出租人阻
止，仍繼續使用。
5. (五)承租人違反第七點第三項勾選不同意之約定，擅自轉租、出借或以其他方式供他人使
用或將租賃權轉讓予他人。
6. (六)承租人毀損租賃住宅或附屬設備，經出租人限期催告修繕而不為修繕或相當之賠償。
7. (七)承租人違反第九點第一項規定，未經出租人同意，擅自進行室內裝修。
8. (八)承租人違反第九點第一項規定，未依相關法令規定進行室內裝修，經出租人阻止仍繼
續為之。
9. (九)承租人違反第九點第一項規定，進行室內裝修，損害原有建築之結構安全。

• 十七、承租人提前終止租約（背！）
1. (一)租賃住宅未合於居住使用，並有修繕之必要，經承租人依第八點第二項規定催告，仍
不於期限內修繕。
2. (二)租賃住宅因不可歸責承租人之事由致一部滅失，且其存餘部分不能達租賃之目的。
3. (三)租賃住宅有危及承租人或其同居人之安全或健康之瑕疵；承租人於簽約時已明知該瑕
疵或拋棄終止租約權利者，亦同。
4. (四)承租人因疾病、意外產生有長期療養之需要。
5. (五)因第三人就租賃住宅主張其權利，致承租人不能為約定之居住使用。
• 十八、遺留物之處理
• 十九、履行本契約之通知
1. 通知得經租賃雙方約定以□電子郵件□簡訊□通訊軟體（例如Line、Whats App 等文字顯示）
□其他__方式為之
• 二十、其他約定
1. 是否同意辦理公證
• 二十一、契約及其相關附件效力
• 二十二、當事人及其基本資料
貳、不得約定事項（背！）
• 一、不得約定廣告僅供參考。
• 二、不得約定承租人不得申報租賃費用支出。
• 三、不得約定承租人不得遷入戶籍。
• 四、不得約定應由出租人負擔之稅賦及費用，若較出租前增加時，其增加部分由承租人負
擔。
• 五、不得約定免除或限制民法上出租人故意不告知之瑕疵擔保責任。
• 六、不得約定承租人須繳回契約書。
• 七、不得約定本契約之通知，僅以電話方式為之。
• 八、不得約定違反強制或禁止規定。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下